



P U T U S A N

Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahfril Rizky Bima Dianuari alias Soter Bin Ardiansyah (Alm);
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/31 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simo Pomahan Baru No. 86 RT.009, RW.005, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya (Berdasarkan NIK E-KTP 3578133101030006)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Syahfril Rizky Bima Dianuari als Soter Bin Ardiansyah (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025

Terdakwa Syahfril Rizky Bima Dianuari als Soter Bin Ardiansyah (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025

Terdakwa Syahfril Rizky Bima Dianuari als Soter Bin Ardiansyah (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025

Terdakwa Syahfril Rizky Bima Dianuari als Soter Bin Ardiansyah (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syahfril Rizky Bima Dianuari als Soter Bin Ardiansyah (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025

Terdakwa Syahfril Rizky Bima Dianuari als Soter Bin Ardiansyah (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026

Terdakwa Syahfril Rizky Bima Dianuari als Soter Bin Ardiansyah (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2026

Terdakwa Syahfril Rizky Bima Dianuari als Soter Bin Ardiansyah (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026

Terdakwa Syahfril Rizky Bima Dianuari als Soter Bin Ardiansyah (alm); ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2026 sampai dengan tanggal 16 April 2026
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2026 sampai dengan tanggal 16 Mei 2026

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Advokatnya yaitu Iwan Sumartono, SE., SH., MH., Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Dirgantara (LBH PKD), beralamat di Jalan Taman Apsari No.15-17, Lt.2, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2026 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2879/Pid.Sus/2025/ PN Sby tanggal 18 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU RI No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Kategori VI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.
3. Menyatakan agar **Terdakwa SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 -
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kehijauan beserta simcardnya 6287723158406 IMEI 868536074013610.Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomi sehingga untuk itu **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya **Terdakwa SYAHRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah membaca Tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 07 April 2026 terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa SYAHRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH** bersama-sama dengan Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di daerah dekat SMP Kartini Jalan Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. IMAM (DPO) menghubungi Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu di daerah Tenggilis Mejoyo. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis shabu yang terletak di pinggir jalan samping pot bunga yang terbungkus kemasan snack dengan berat total sekitar $\pm$ 300 gram di daerah Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 20.12 WIB Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk meranjau (menaruh narkoba shabu di suatu tempat) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm$ 0,15 gram di dekat pot bunga sekitar SMP Kartini Jalan Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta Terdakwa untuk menimbang dan sekaligus mengemas 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm$ 0,47 gram dengan cara dipandu oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon, selanjutnya hasil kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm$ 0,47 gram diambil oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian berikan kepada pemesan secara langsung bertempat di Jalan Simorejo Sari, Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas, serta meranjau narkoba jenis shabu tersebut mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba secara gratis diberikan oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 05.35 WIB bertempat di Rumah Kos No.1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT.16 RW.03 Kelurahan/Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya Saksi HERDIYANTO PRABOWO dan Saksi SONI AKBAR TRILAKSONO beserta anggota Tim Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm$ 201,71 Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi extacy bentuk labubu warna oranye

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto $\pm 0,75$ Gram, 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL dengan jumlah 3.001 (tiga ribu satu) butir yang seluruhnya ditemukan di dalam kamar Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Rumah Kos No.1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT.16 RW.03 Kelurahan/Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dan barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 1 (buah) Handphone merk VIVO warna Hitam Kehijauan yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06560/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti nomor:

- No: 22011/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 138,740$ Gram dan sisa labfor $\pm 138,720$ gram;
- No: 22012/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 15,680$ Gram dan sisa labfor $\pm 15,660$ gram;
- No: 22013/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 8,543$ Gram dan sisa labfor $\pm 8,522$ gram;
- No: 22014/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,763$ Gram dan sisa labfor $\pm 4,744$ gram;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 22015/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,769$ Gram dan sisa labfor $\pm 4,747$ gram;
- No: 22016/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,748$ Gram dan sisa labfor $\pm 2,723$ gram;
- No: 22017/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,824$ Gram dan sisa labfor $\pm 1,807$ gram;
- No: 22018/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,817$ Gram dan sisa labfor $\pm 1,798$ gram;
- No: 22019/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,828$ Gram dan sisa labfor $\pm 1,808$ gram;
- No: 22020/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,831$ Gram dan sisa labfor $\pm 1,813$ gram;
- No: 22021/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,494$ Gram dan sisa labfor $\pm 1,475$ gram;
- No: 22022/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,877$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,851$ gram;
- No: 22023/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,893$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,878$ gram;
- No: 22024/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,899$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,877$ gram;
- No: 22025/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,882$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,867$ gram;
- No: 22026/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,863$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,844$ gram;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 22027/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,889$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,865$ gram;
- No: 22028/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,891$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,870$ gram;
- No: 22029/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,885$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,866$ gram;
- No: 22030/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,349$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,326$ gram;
- No: 22031/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,189$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,165$ gram;
- No: 22032/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,033$ gram;
- No: 22033/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) butir tablet warna orange bentuk boneka dengan berat netto $\pm 0,374$ Gram
- No: 22034/2025/NNF .-: berupa 3001 (tiga ribu satu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 571,810$ Gram dan sisa labfor $\pm 562,070$ gram;

Seperti tersebut diatas barang bukti dengan nomor 22011/2025/NNF.- sampai dengan 22032/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

barang bukti dengan nomor 22033/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **MDMA, Kafein, dan Ketamin** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 22034/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU RI No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SYAHRIL RIZKY BIMA DIANUARI** als **SOTER bin ARDIANSYAH** bersama-sama dengan Saksi **ANDRI PERMANA** als **TUMPIL** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 05.35 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 di Rumah Kos No.1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT.16 RW.03 Kelurahan/Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 05.35 WIB bertempat di Rumah Kos No.1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT.16 RW.03 Kelurahan/Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya Saksi **HERDIYANTO PRABOWO** dan Saksi **SONI AKBAR TRILAKSONO** beserta anggota Tim Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim berdasarkan pada laporan masyarakat, berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi **ANDRI PERMANA** als **TUMPIL** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm 201,71$ Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi extacy bentuk labubu warna oranye dengan berat bruto $\pm 0,75$ Gram, 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL dengan jumlah 3.001 (tiga ribu satu) butir yang seluruhnya ditemukan di dalam kamar Saksi **ANDRI PERMANA** als **TUMPIL** (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Rumah Kos No.1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT.16 RW.03 Kelurahan/Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dan barang bukti yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby



disita dari Terdakwa yakni 1 (buah) Handphone merk VIVO warna Hitam Kehijauan yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06560/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti nomor:

- No: 22011/2025/NNF .-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 138,740 Gram dan sisa labfor $\pm$ 138,720 gram;
- No: 22012/2025/NNF .-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 15,680 Gram dan sisa labfor $\pm$ 15,660 gram;
- No: 22013/2025/NNF .-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 8,543 Gram dan sisa labfor $\pm$ 8,522 gram;
- No: 22014/2025/NNF .-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,763 Gram dan sisa labfor $\pm$ 4,744 gram;
- No: 22015/2025/NNF .-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,769 Gram dan sisa labfor $\pm$ 4,747 gram;
- No: 22016/2025/NNF .-.: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 2,748 Gram dan sisa labfor $\pm$ 2,723 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 22017/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,824$ Gram dan sisa labfor $\pm 1,807$ gram;
- No: 22018/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,817$ Gram dan sisa labfor $\pm 1,798$ gram;
- No: 22019/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,828$ Gram dan sisa labfor $\pm 1,808$ gram;
- No: 22020/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,831$ Gram dan sisa labfor $\pm 1,813$ gram;
- No: 22021/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,494$ Gram dan sisa labfor $\pm 1,475$ gram;
- No: 22022/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,877$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,851$ gram;
- No: 22023/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,893$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,878$ gram;
- No: 22024/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,899$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,877$ gram;
- No: 22025/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,882$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,867$ gram;
- No: 22026/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,863$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,844$ gram;
- No: 22027/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,889$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,865$ gram;
- No: 22028/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,891$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,870$ gram;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No: 22029/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,885$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,866$ gram;
- No: 22030/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,349$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,326$ gram;
- No: 22031/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,189$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,165$ gram;
- No: 22032/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,033$ gram;
- No: 22033/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) butir tablet warna orange bentuk boneka dengan berat netto $\pm 0,374$ Gram
- No: 22034/2025/NNF .-: berupa 3001 (tiga ribu satu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 571,810$ Gram dan sisa labfor $\pm 562,070$ gram;

Seperti tersebut diatas barang bukti dengan nomor 22011/2025/NNF.- sampai dengan 22032/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

barang bukti dengan nomor 22033/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **MDMA, Kafein, dan Ketamin** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 22034/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP Jo. UU RI No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERDIYANTO PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH (alm) dan ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekitar pukul 05.40 WIB di kost lantai 1 No. 1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003 Kel/Desa Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah tersebut yang disaksikan oleh pemilik kost Sdri. ENDANG WAHYU RIAMA, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 157,09 (seratus lima puluh tujuh koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya dengan rincian (klip 1 140,44 gram ; klip 2 16,26 gram ; klip 22 0,39 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy bentuk labubu warna oranye dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam dan putih di dalam dosbox Hp warna putih dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 44,62 (empat puluh empat koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan rincian (klip 3-klip 21 berisi Sabu dengan berat masing-masing 9,75 ; 5,10 ; 5,10 ; 2,95 ; 2,15 ; 2,15 ; 2,15 ; 2,15 ; 1,82 ; 1,26 ; 1,26 ; 1,25 ; 1,29 ; 1,26 ; 1, 127 ; 1,26 ; 1,24 ; 0,68 ; 0,53) beserta 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang di dalam kardus kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisab Sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan oranye dan gunting di dalam lemari pakaian Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) di dalam kamar kost. Sedangkan 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih dengan total keseluruhan 3001 butir ditemukan di dalam tas ransel Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) warna hitam.
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) dan Terdakwa SYAHFRIL RIZKY BIMA

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH (alm) beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai keterangan Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm), barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 201,71 (dua ratus satu koma tujuh puluh satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy bentuk Labubu warna Oranye dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya dan 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih dengan total keseluruhan 3001 butir tersebut adalah milik Sdr.IMAM;

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 201,71 (dua ratus satu koma tujuh puluh satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy bentuk Labubu warna Oranye dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya di dalam lemari pakaian Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) dan 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih dengan total keseluruhan 3001 butir di dalam tas ransel warna hitam di dalam kamar kost tersebut adalah saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) sendiri;

- Bahwa Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) menyimpan atau menguasai barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 201,71 (dua ratus satu koma tujuh puluh satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy bentuk Labubu warna Oranye dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya untuk dijual kembali;

- Bahwa peran Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 20.12 WIB Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk meranjau (menaruh narkotika shabu di suatu tempat) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 0,15 gram di dekat pot bunga sekitar SMP Kartini Jalan Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk menimbang dan sekaligus mengemas 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram dengan cara dipandu oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL melalui telepon, selanjutnya hasil kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram diambil oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL kemudian berikan kepada pemesan secara langsung bertempat di Jalan Simorejo Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas, serta meranjau narkotika jenis shabu tersebut mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika secara gratis diberikan oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SONI AKBAR TRI LAKSONO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH (alm) dan ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekitar pukul 05.40 WIB di kost lantai 1 No. 1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003 Kel/Desa Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah tersebut yang disaksikan oleh pemilik kost Sdri. ENDANG WAHYU RIAMA, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 157,09 (seratus lima puluh tujuh koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya dengan rincian (klip 1 140,44 gram ; klip 2 16,26 gram ; klip 22 0,39 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy bentuk labubu warna oranye dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam dan putih di dalam dosbox Hp warna putih dan 19

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby



(sembilan belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 44,62 (empat puluh empat koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan rincian (klip 3-klip 21 berisi Sabu dengan berat masing-masing 9,75 ; 5,10 ; 5,10 ; 2,95 ; 2,15 ; 2,15 ; 2,15 ; 2,15 ; 1,82 ; 1,26 ; 1,26 ; 1,25 ; 1,29 ; 1,26 ; 1, 127 ; 1,26 ; 1,24 ; 0,68 ; 0,53) beserta 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang di dalam kardus kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisab Sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan oranye dan gunting di dalam lemari pakaian Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) di dalam kamar kost. Sedangkan 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih dengan total keseluruhan 3001 butir ditemukan di dalam tas ransel Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) warna hitam.

- Bahwa selanjutnya petugas membawa Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) dan Terdakwa SYAHRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH (alm) beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai keterangan Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm), barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 201,71 (dua ratus satu koma tujuh puluh satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy bentuk Labubu warna Oranye dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya dan 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih dengan total keseluruhan 3001 butir tersebut adalah milik Sdr.IMAM;

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 201,71 (dua ratus satu koma tujuh puluh satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy bentuk Labubu warna Oranye dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya di dalam lemari pakaian Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) dan 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih dengan total keseluruhan 3001 butir di dalam tas ransel warna hitam di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kost tersebut adalah saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) sendiri;

- Bahwa Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) menyimpan atau menguasai barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 201,71 (dua ratus satu koma tujuh puluh satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy bentuk Labubu warna Oranye dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya untuk dijual kembali;

- Bahwa peran Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 20.12 WIB Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk meranjau (menaruh narkotika shabu di suatu tempat) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,15$ gram di dekat pot bunga sekitar SMP Kartini Jalan Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk menimbang dan sekaligus mengemas 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram dengan cara dipandu oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL melalui telepon, selanjutnya hasil kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram diambil oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL kemudian berikan kepada pemesan secara langsung bertempat di Jalan Simorejo Sari, Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas, serta meranjau narkotika jenis shabu tersebut mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika secara gratis diberikan oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ANDRI PERMANA Als TUMPIL BIN SUNARTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH (alm) oleh petugas pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekitar pukul 05.40 WIB di kost lantai 1 No. 1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT. 016 RW. 003 Kel/Desa Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah tersebut yang disaksikan oleh pemilik kost Sdri. ENDANG WAHYU RIAMA, kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 157,09 (seratus lima puluh tujuh koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya dengan rincian (klip 1 140,44 gram ; klip 2 16,26 gram ; klip 22 0,39 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy bentuk labubu warna oranye dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam dan putih di dalam dosbox Hp warna putih dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 44,62 (empat puluh empat koma enam puluh dua) gram beserta bungkusnya dengan rincian (klip 3-klip 21 berisi Sabu dengan berat masing-masing 9,75 ; 5,10 ; 5,10 ; 2,95 ; 2,15 ; 2,15 ; 2,15 ; 2,15 ; 1,82 ; 1,26 ; 1,26 ; 1,25 ; 1,29 ; 1,26 ; 1,127 ; 1,26 ; 1,24 ; 0,68 ; 0,53) beserta 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) pack plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang di dalam kardus kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca, seperangkat alat hisab Sabu, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan oranye dan gunting di dalam lemari pakaian Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) di dalam kamar kost. Sedangkan 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih dengan total keseluruhan 3001 butir ditemukan di dalam tas ransel Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) warna hitam.
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Saksi ANDRI PERMANA Als TUMPIL Bin SUNARTO (Alm) dan Terdakwa SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH (alm) beserta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi yang akan dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 20.12 WIB Saksi meminta Terdakwa untuk meranjau (menaruh narkoba shabu di suatu tempat) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,15$ gram di dekat pot bunga sekitar SMP Kartini Jalan Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk menimbang dan sekaligus mengemas 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram dengan cara dipandu oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL melalui telepon;
- Bahwa selanjutnya hasil kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram diambil oleh Saksi kemudian berikan kepada pemesan secara langsung bertempat di Jalan Simorejo Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas, serta meranjau narkoba jenis shabu tersebut mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba secara gratis diberikan oleh Saksi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menjual narkoba.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekitar pukul 05.35 WIB diluar kamar kosnya Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL yang beralamat di Simohilir Raya 4-H/18 RT.016 RW.003 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya.
- Bahwa petugas kepolisian juga menangkap Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL didalam kamar kosnya;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan didalam kamar kos Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat keseluruhan 201,71 (dua ratus satu koma tujuh puluh satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Extacy bentuk Labubu warna Oranye dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya, 3

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo "LL" warna Putih dengan jumlah total keseluruhan 3.001 (tiga ribu satu) butir dan barang-barang lainnya yang berada didalam lemari pakaian milik Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa yakni 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Hitam Kehijauan beserta simcardnya 6287723158406;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang betulin sepeda motornya Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL, kemudian Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk meranjau / memasang shabu didaerah Jl. Simo Gunung Barat dekat sekolahan Kartini;
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL menyerahkan bungkus plastik warna Hitam berisi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa meranjau / memasang shabu tersebut di pot bunga. Lalu Terdakwa foto dan fotonya dikirim ke Saksi. ANDRI PERMANA als TUMPIL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak shabu tersebut yang Terdakwa ranjau / pasang karena shabunya tertutup bungkus plastik warna Hitam dan Terdakwa juga tidak menanyakan kepada Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL berapa banyak shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk menimbang dan sekaligus mengemas 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram dengan cara dipandu oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL melalui telepon;
- Bahwa selanjutnya hasil kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram diambil oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL kemudian berikan kepada pemesan secara langsung bertempat di Jalan Simorejo Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas, serta meranjau narkotika jenis shabu tersebut mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika secara gratis diberikan oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam kehijauan beserta simcardnya 6287723158406 IMEI 868536074013610;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 20.12 WIB Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk meranjau (menaruh narkoba shabu di suatu tempat) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,15$ gram di dekat pot bunga sekitar SMP Kartini Jalan Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk menimbang dan sekaligus mengemas 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram dengan cara dipandu oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL melalui telepon;
- Bahwa selanjutnya hasil kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram diambil oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL kemudian berikan kepada pemesan secara langsung bertempat di Jalan Simorejo Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas, serta meranjau narkoba jenis shabu tersebut mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba secara gratis diberikan oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 05.35 WIB bertempat di Rumah Kos No.1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT.16 RW.03 Kelurahan/Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya Saksi HERDIYANTO PRABOWO dan Saksi SONI AKBAR TRILAKSONO beserta anggota Tim Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm 201,71$ Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi extacy bentuk labubu warna oranye dengan berat bruto $\pm 0,75$ Gram, 3 (tiga) botol plastik berisi obat keras jenis pil dengan logo LL dengan jumlah



3.001 (tiga ribu satu) butir yang seluruhnya ditemukan di dalam kamar Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL Rumah Kos No.1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT.16 RW.03 Kelurahan/Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yakni 1 (buah) Handphone merk VIVO warna Hitam Kehijauan yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06560/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti nomor:

- No: 22011/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 138,740$ Gram dan sisa labfor $\pm 138,720$ gram;
- No: 22012/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 15,680$ Gram dan sisa labfor $\pm 15,660$ gram;
- No: 22013/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 8,543$ Gram dan sisa labfor $\pm 8,522$ gram;
- No: 22014/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,763$ Gram dan sisa labfor $\pm 4,744$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 22015/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,769 Gram dan sisa labfor $\pm$ 4,747 gram;
- No: 22016/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 2,748 Gram dan sisa labfor $\pm$ 2,723 gram;
- No: 22017/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,824 Gram dan sisa labfor $\pm$ 1,807 gram;
- No: 22018/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,817 Gram dan sisa labfor $\pm$ 1,798 gram;
- No: 22019/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,828 Gram dan sisa labfor $\pm$ 1,808 gram;
- No: 22020/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,831 Gram dan sisa labfor $\pm$ 1,813 gram;
- No: 22021/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,494 Gram dan sisa labfor $\pm$ 1,475 gram;
- No: 22022/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,877 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,851 gram;
- No: 22023/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,893 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,878 gram;
- No: 22024/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,899 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,877 gram;
- No: 22025/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,882 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,867 gram;
- No: 22026/2025/NNF .-. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,863 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,844 gram;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 22027/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,889$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,865$ gram;
- No: 22028/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,891$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,870$ gram;
- No: 22029/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,885$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,866$ gram;
- No: 22030/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,349$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,326$ gram;
- No: 22031/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,189$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,165$ gram;
- No: 22032/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ Gram dan sisa labfor $\pm 0,033$ gram;
- No: 22033/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) butir tablet warna orange bentuk boneka dengan berat netto $\pm 0,374$ Gram
- No: 22034/2025/NNF .-: berupa 3001 (tiga ribu satu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 571,810$ Gram dan sisa labfor $\pm 562,070$ gram;

barang bukti dengan nomor 22011/2025/NNF.- sampai dengan 22032/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

barang bukti dengan nomor 22033/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **MDMA, Kafein, dan Ketamin** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti dengan nomor 22034/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU RI No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada prinsipnya adalah sama dengan kata barang siapa yaitu siapa atau siapa-siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana maka rumusan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada **SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANUARI als SOTER bin ARDIANSYAH** yang diajukan sebagai terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong orang yang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 sekira pukul 20.12 WIB Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk meranjau (menaruh narkotika shabu di suatu tempat) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,15$ gram di dekat pot bunga sekitar SMP Kartini Jalan Simogunung Barat, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya; Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL meminta Terdakwa untuk menimbang dan sekaligus mengemas 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram dengan cara dipandu oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL melalui telepon; Bahwa selanjutnya hasil kemasan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,47$ gram diambil oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL kemudian berikan kepada pemesan secara langsung bertempat di Jalan Simorejo Sari, Kota Surabaya; Bahwa Terdakwa menimbang dan mengemas, serta meranjau narkotika jenis shabu tersebut mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika secara gratis diberikan oleh Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL; Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 sekira pukul 05.35 WIB bertempat di Rumah Kos No.1 Simo Hilir Raya 4H/18 RT.16 RW.03 Kelurahan/Desa Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya Saksi HERDIYANTO PRABOWO dan Saksi SONI AKBAR TRILAKSONO beserta anggota Tim Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) telah terbukti;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRI PERMANA als TUMPIL dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 06560/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A. Md. selaku pemeriksa forensik menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti nomor:

- No: 22011/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 138,740$ Gram dan sisa labfor $\pm 138,720$ gram;
- No: 22012/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 15,680$ Gram dan sisa labfor $\pm 15,660$ gram;
- No: 22013/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 8,543$ Gram dan sisa labfor $\pm 8,522$ gram;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 22014/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,763 Gram dan sisa labfor $\pm$ 4,744 gram;
- No: 22015/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 4,769 Gram dan sisa labfor $\pm$ 4,747 gram;
- No: 22016/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 2,748 Gram dan sisa labfor $\pm$ 2,723 gram;
- No: 22017/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,824 Gram dan sisa labfor $\pm$ 1,807 gram;
- No: 22018/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,817 Gram dan sisa labfor $\pm$ 1,798 gram;
- No: 22019/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,828 Gram dan sisa labfor $\pm$ 1,808 gram;
- No: 22020/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,831 Gram dan sisa labfor $\pm$ 1,813 gram;
- No: 22021/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,494 Gram dan sisa labfor $\pm$ 1,475 gram;
- No: 22022/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,877 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,851 gram;
- No: 22023/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,893 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,878 gram;
- No: 22024/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,899 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,877 gram;
- No: 22025/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,882 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,867 gram;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 22026/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,863 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,844 gram;
- No: 22027/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,889 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,865 gram;
- No: 22028/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,891 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,870 gram;
- No: 22029/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,885 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,866 gram;
- No: 22030/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,349 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,326 gram;
- No: 22031/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,189 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,165 gram;
- No: 22032/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,051 Gram dan sisa labfor $\pm$ 0,033 gram;
- No: 22033/2025/NNF .-: berupa 1 (satu) butir tablet warna orange bentuk boneka dengan berat netto $\pm$ 0,374 Gram
- No: 22034/2025/NNF .-: berupa 3001 (tiga ribu satu) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm$ 571,810 Gram dan sisa labfor $\pm$ 562,070 gram;

barang bukti dengan nomor 22011/2025/NNF.- sampai dengan 22032/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. barang bukti dengan nomor 22033/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **MDMA, Kafein, dan Ketamin** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti dengan nomor 22034/2025/NNF.- didapat hasil bahwa benar positif narkoba mengandung **trihexifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHFRIL RIZKY BIMA DIANUARI alias SOTER bin ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tahun) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayar maka Jaksa akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan Terpidana, apabila tidak mempunyai kekayaan yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam kehijauan beserta simcardnya 6287723158406 IMEI 868536074013610.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2879/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026, oleh kami, Teguh Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan Ristanti Rahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rakhmawati Utami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Advokatnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Ristanti Rahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.